ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
ÓRGANOS SUPERIORES

Ministro/a

Nombrado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.

Funciones relevantes:

- Desarrolla la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento y ejerce la potestad reglamentaria.
- Refrenda los actos del Rey, en materia de su competencia.
- Fija los objetivos del Ministerio, aprueba los planes de actuación y asigna los recursos necesarios
- Aprueba propuestas de gasto del Ministerio y de sus Organismos Públicos
- Determina la organización interna del Ministerio, y dirige a los titulares de los Órganos Superiores y Órganos Directivos.
- Revisa de oficio los actos administrativos, resuelve conflictos de atribuciones y recursos administrativos y declara la lesividad de actos que dependan de él, de conformidad a los art. 79 y ss y 107 de la Ley 39/2015
- Propone y ejecuta los Planes de Empleo del Departamento y tiene la potestad disciplinaria sobre el personal del Ministerio, incluyendo la sanción de separación del servicio por faltas muy graves
- Nombra y separa titulares de los órganos directivos del Ministerio (salvo cuando sea competencia del Consejo de Ministros; por ejemplo, los Directores Generales).

Referencias legislativas y + info

- Art. 4 Ley 50/1997, del Gobierno
- Art. 61 Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

Secretario/a de Estado

Nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento ministerial pertenezca. Existencia no obligatoria.

Funciones relevantes:

- Responsable de la ejecución de las políticas del Gobierno en su sector, supervisando proyectos, objetivos y la actividad de los órganos directivos.
- Dirige y coordina las Secretarías y Direcciones Generales bajo su dependencia.
- Personal: Nombra y separa Subdirectores Generales y autoriza comisiones de servicio con indemnización a altos cargos de la Secretaría de Estado.
- Administrativa: Resuelve recursos contra actos de sus órganos directivos que no agoten la vía administrativa; mantiene relaciones con órganos de las CCAA; celebra contratos y convenios no reservados al Ministro.
- Presupuestaria: Administra créditos, aprueba modificaciones presupuestarias, compromete gastos y reconoce obligaciones económicas dentro de los límites establecidos y sin competencia del Consejo de Ministros.

Referencias legislativas y + info

- Art. 62 Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

